ES COPIA

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE VILLA MERCEDES
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación

Araceli REINOSO
Oficial Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

2019 "AÑO DE LA EXPORTACIÓN"

Villa Mercedes, 21 de Octubre de 2019.-

**VISTO:**

**El CUDAP: EXP-UVM Nº 0000416/2019, y;**

**CONSIDERANDO:**

Que mediante el expediente mencionado el responsable de Oficina de Recursos Humanos eleva propuesta a fin de establecer una reglamentación referida a las horas Extras adicionales del Personal Nodocente de esta casa de Estudios.

Que la reglamentación fue elaborada por oficina de Recursos Humanos a Cargo del Abg. Alejandro Flores y surge a solicitud de la Dirección Contable.

Que la mencionada reglamentación está basada, contemplando la legislación vigente al tema, especialmente lo normado por el Convenio Colectivo de Trabajo que regula la actividad del personal universitario alcanzado por esta propuesta. Fundamentando la solicitud en la necesidad de contar con normas claras al respecto, considerando el proceso de normalización que ya se está llevando adelante.

Que en el Anexo Único de la Presente se detalla el respectivo articulado de la Reglamentación para Horas Adicionales del Personal No Docente.

Que Secretaría General requiere la evaluación de lo propuesto por Asesoría Legal y Técnica.

Dr. David Rivarola
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Que Asesoría Legal y Técnica informa que habiendo revisado lo propuesto aconseja que observando los requisitos establecidos en el CCT366/2016 en relación a los topes permitidos, fijando topes de horas diarias, semanales y mensuales, sugiere que previo a la realización de las horas extras por parte del agente el mismo solicite autorización a su superior Jerárquico, quien deberá comunicar dicha situación al Rector el que aprobará o no la efectivización de las horas extras por parte del agente.

Que el Rector Organizador hace lugar a lo aconsejado por la Asesoría Legal y Técnica enviando el presente expediente a Secretaria General con el objeto de solicitar los cambios sugeridos.

C.P.N. Alberto Alejandro Lindow
Secretaria General
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Que Secretaria General cumple con lo solicitado y Oficina de Recursos Humanos envía corrección de propuesta a fs.08,09 y 10.

Que esta decisión es la facultad exclusiva de RECTOR ORGANIZADOR, conforme a lo dispuesto por el Articulo 49 de la Ley 24.521 de Educación Superior.

Que corresponde emitir acto administrativo.

Por ello y en uso de sus atribuciones,

**EL RECTOR ORGANIZADOR DE LA**
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES**
**RESUELVE:**

**Cpde.RESOLUCION R. Nº 001320/2019**

ES COPIA

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE VILLA MERCEDES
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación

Araceli REINOSO
Oficial Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

2019 "AÑO DE LA EXPORTACIÓN"

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** "Reglamentación para Horas Extras Adicionales del Personal No Docente de la Universidad Nacional de Villa Mercedes", en todos sus términos y condiciones según consta en el ANEXO ÚNICO de la presente Resolución.

**ARTICULO 2º.-** Notifíquese, insértese en el libro de Resoluciones y Archívese.

**RESOLUCION R. Nº 001320/2019**

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

CPN Alberto Alejandro LINDOW
Secretario General
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dr. David RIVAROLA
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ES COPIA

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE VILLA MERCEDES
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

2019 "AÑO DE LA EXPORTACIÓN"

## ANEXO ÚNICO

**Artículo 1.-** El presente régimen establece las pautas generales para la solicitud, autorización y liquidación de las horas extras convencionales para el Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, todo ello en acuerdo a lo dispuesto en el Convenio Colectivo de Trabajo para el personal Nodocente de las Universidades Nacionales homologado mediante Decreto del P.E.N. 366/2006.-

**Artículo 2.-** A los efectos de la aplicación del presente régimen, se considerará como personal nodocente aquellos que revistan en esta Universidad como tales ya sea en Planta Permanente o Transitoria.-

**Artículo 3.-** Jornada laboral

La jornada laboral del personal Nodocente de la Universidad Nacional de Villa Mercedes se establece, según el Convenio Colectivo de referencia, en 7 horas diarias, computando así un total de 35 horas semanales.

En ningún caso la jornada laboral podrá extenderse más de 10 horas.-

Dr. David Rivarola
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

**Artículo 4.-** Horas Extras

Se considerará hora extra convencional toda aquella que realice el personal nodocente una vez cumplida la jornada laboral siempre y cuando se verifiquen los requisitos establecidos en el presente régimen.

**Artículo 5.-** Cuando las horas extras ocurrieran durante días hábiles, corresponde incrementar en un 50% el valor de hora convencional. Si estas ocurriesen durante días inhábiles o días sábados pasadas las doce horas, corresponde incrementar en un 100% el valor de hora convencional.-

C.P.N. Alberto Alejandro Lindow
Secretaría General
Universidad Nacional de Villa Mercedes

**Artículo 6.-** Toda tarea que necesariamente implique prolongar la jornada laboral deberá ser solicitada por el Secretario, o en su defecto el funcionario de mayor rango en donde el agente nodocente cumple

funciones, mediante la planilla correspondiente, dirigida al Secretario General, quien a su vez elevará las solicitudes que haya recibido para que estas sean autorizadas por el Rector. -

Aquellas horas que hayan sido solicitadas y autorizadas, deberán ser comunicadas a la Dirección de Personal quien también deberá recibir y archivar las planillas de solicitud autorizadas.-

No se abonará hora alguna que no cuente con la autorización previa del Rector.-

Universidad Nacional de Villa Mercedes UNViMe Ministerio de Educación

**Artículo 7.-** Requisitos

Únicamente se procederá al pago de horas extras convencionales cuando se verifique el cumplimiento de lo establecido en el artículo precedente y los requisitos que a continuación se detallan:

Dr. David Rivarola
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

a) Que el agente que solicita la liquidación no tenga reducción horaria.
b) Que la jornada laboral no supere el tope de diez (10) horas diarias, quince (15) semanales o sesenta (60) mensuales.-
c) Que se verifique el efectivo cumplimiento de la jornada laboral y las horas extras mediante el sistema de control biométrico certificado por la Dirección de Personal. En caso de no existir sistema de control biométrico deberá, sin excepción, presentar el superior jerárquico una nota justificando la extensión de la jornada laboral junto con la autorización del Secretario General.-

C.P.N. Alberto Alejandro Lindow
Secretaria General
Universidad Nacional de Villa Mercedes

**Artículo 8.-** Excepcionalmente, y ante una situación de emergencia o imperiosa necesidad para la Universidad, el Secretario General podrá ampliar el tope máximo de horas extras por agente, debiendo justificar dicha incremento mediante disposición fundada de dicha Secretaria. Al mismo tiempo deberá notificar de lo dispuesto la Comisión Paritaria Particular Nodocente, pudiendo esta hacer las observaciones que considere pertinentes.-

**Artículo 9.-** Liquidación

A fin de proceder a la liquidación de las horas extras se deberá presentar antes del día 20 de cada mes, o en su defecto el siguiente día hábil, la planilla (ANEXO II) con el detalle de horas a liquidar ante la Dirección de Personal quien deberá cotejar lo allí detallado con el sistema de registro de personal, debiendo notificar, en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas hábiles de recibida la planilla, cualquier inconsistencia que se observe a fin de hacer la salvedad correspondiente.-

En aquellos casos en los que no pueda verificarse el cumplimiento horario mediante el sistema biométrico de registro del personal, se procederá según lo dispuesto en el punto "c" del artículo 6 del presente régimen.-

**Artículo 10.-** La liquidación de las horas extras en el sistema deberá ser realizada en un plazo máximo de sesenta (60) días de efectuadas las mismas, utilizando el sueldo básico del mes en que efectivamente el agente realizó las mismas.-

**Artículo 11.-** El agente y el su superior jerárquico podrán acordar la compensación de las horas extraordinarias trabajadas con una reducción horaria equivalente, la cual deberá operar en un plazo no mayor a sesenta (60) días a partir de la realización de las mismas.

Toda compensación acordada deberá ajustarse a los topes máximos establecidos para la jornada laboral y las horas extraordinarias.

**Artículo 11.-** La Dirección de Personal, a pedido de Secretaria General, elaborará toda la documentación complementaria que sea necesaria para dar cumplimiento al presente reglamento, la cual deberá ser elevada para su aprobación, a dicha Secretaria.-

**RESOLUCION R. Nº 001320/2019**

CPN Alberto Alejandro LINDOW
Secretario General
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dr. David RIVAROLA
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes